



PETIÇÃO N° 002/2026 - Gurinhém - PB

Unidade consumidora: 577552

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

O município de **Gurinhém-PB**, inscrito no CNPJ N°: **08.809.444/0001-84**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à **Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB**, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional **Sr. Tarcísio Saulo de Paiva**, por meio do representante legal **Rudá Pereira Brasil**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL n° 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente **PETIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES**, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN n° 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei n° 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados.
4. O referido contrato, em sua **Cláusula Segunda, (Anexo II)**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária **Energisa Paraíba** e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi devidamente autorizada, tem por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria operacional e regulatória, destinada à realização de análises, auditorias, apurações e à efetiva recuperação de valores pagos indevidamente e/ou a maior à concessionária de energia elétrica. OS serviços contratados compreendem, ainda, a adoção de todas as medidas administrativas necessárias, em representação do município, perante a própria concessionária local, a agência nacional de energia elétrica – aneel, as agências reguladoras estaduais e demais órgãos ou entidades públicas e privadas competentes, com a finalidade de assegurar a defesa dos interesses da contratante, inclusive no que se refere à compensação, devolução ou regularização de cobranças, em estrita conformidade com as disposições das legislações aplicáveis, especialmente as normas expedidas pela aneel e o código de defesa do consumidor.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Inexigibilidade de Licitação n° IN00015/2025 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.

6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial da Paraíba**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a esta petição os documentos abaixo:
 - (a) Anexo I – Procuração e documentos do outorgante e do outorgado
 - (b) Anexo II – Contrato de Mandato

3. DA SÍNTESE DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS DO DIREITO

9. Conforme estabelece o art. 399 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, é um direito do consumidor poder apresentar, a qualquer momento, pedidos de informação, reclamações, sugestões ou denúncias à distribuidora, utilizando para isso os canais de atendimento por ela disponibilizados.

Art. 399. O consumidor e demais usuários podem requerer informações, solicitar e cancelar serviços, encaminhar reclamações, elogios, sugestões, denúncias e solicitar o encerramento contratual nos canais de atendimento disponibilizados pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.042, de 20.09.2022)

§ 1º O consumidor e demais usuários podem requerer informações, esclarecer dúvidas, encaminhar sugestões, reclamações, denúncias, elogios e sugestões à Ouvidoria da distribuidora, se houver, à agência estadual conveniada ou, na inexistência desta, à ANEEL, observado o art. 421 e o art. 423.

§ 2º O atendimento deve ser classificado e registrado de acordo com opção do consumidor e demais usuários quanto à natureza de sua demanda, entre informação, reclamação, serviço, denúncia, elogio ou sugestão, conforme os procedimentos e tipologia estabelecidos pela ANEEL.

§ 3º No caso de atendimento por canal telefônico de demanda para a qual exista previsão regulatória para o envio de documentos, a distribuidora deve registrar a demanda e informar ao consumidor e demais usuários a relação de documentos e os canais para envio. (Incluído pela REN ANEEL 1.042, de 20.09.2022)

§ 4º No caso do §3º, a contagem do prazo para tratamento da demanda deve ficar suspensa até o recebimento dos documentos, podendo ser indeferida pela distribuidora se o recebimento não ocorrer em até 5 dias úteis, exceto no caso de ressarcimento de danos, de que trata o art. 605. (Incluído pela REN ANEEL 1.042, de 20.09.2022)

10. Por fim, instruem o presente expediente os documentos abaixo relacionados, que se juntam como anexos e passam a integrá-lo para todos os fins de direito.

4. DOS PEDIDOS

11. Diante do fundamentado, requer-se:
 - (a) Histórico de consumo/faturamento da unidade consumidora agregadora dos pontos de iluminação pública (IP) faturados por estimativa com tarifação B4A (acervo município), referente aos últimos **112 meses**, contendo, no mínimo, os valores faturados em kWh e em R\$.
12. As informações e documentos solicitados deverão ser encaminhados, preferencialmente, por meio do endereço eletrônico **rudapereirabrasil.adv@outlook.com.br**, em arquivos digitais (PDF e, quando existentes, planilhas editáveis), observados os prazos regulamentares aplicáveis.

Nestes termos, pede deferimento.



RUDÁ PEREIRA BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.587.506/0001-30

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 39283

Rudá Pereira Brasil
Representante Município